



PUTUSAN
Nomor 3460 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LSM PEMANTAU PENDAPATAN DAN KERUGIAN NEGARA (PPKN), beralamat di Jalan Ry Pegangsaan Dua, Km. 4,5, Nomor 68, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Holmes BJH, S.E., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Precious Law Office, beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua, Nomor 68, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY, TBK, diwakili oleh Farell Grandisuri, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Sentul, Nomor 101, Desa Babakan Madang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rocky Indah Pribadi Nuralam, S.H. dan kawan, Para *Corporate Legal Manager* dan *Legal Compliance Manager* pada PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk, beralamat di Jalan Raya Sentul, Nomor 101, Kampung Babakan Rawahaur Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp141,526 miliar untuk periode tahun 2020 dan 2021;
3. Memerintahkan Tergugat (PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk) membayar pajak penghasilan badan kepada negara senilai Rp141,526 miliar untuk periode tahun 2020 dan 2021;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Eksepsi *persona standi in judicio*: Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan dengan objek gugatan;
- Eksepsi *plurium litis consortium*: gugatan cacat formil karena Penggugat tidak menarik Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak ke dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 594/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 594/Pdt/2023/PT BDG *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 594/Pdt/2023/ PT BDG, tanggal 9 November 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 15 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp141,526 miliar untuk periode tahun 2020 dan 2021;
3. Memerintahkan Tergugat (PT Cisarua Mountain Dairy Tbk) membayar pajak penghasilan badan kepada negara senilai Rp141,526 miliar untuk periode tahun 2020 dan 2021;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan hanyalah bagi perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen dan yang berwenang mewakili kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam bidang keperdataan adalah Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara, dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LSM PEMANTAU PENDAPATAN DAN KERUGIAN NEGARA (PPKN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LSM PEMANTAU PENDAPATAN DAN KERUGIAN NEGARA (PPKN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3460 K/Pdt/2024